공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2026 - 002 호 2026. 1. 8.

사 건 번 호 2023광사1374

사 건 명 광양지역 7개 레미콘 제조·판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 동양레미콘 주식회사
광양시 용장길 60
대표이사 이○○

2. 주식회사 케이더블유
광양시 태인3길 95
대표이사 장○○

3. 주식회사 고려레미콘
광양시 광양읍 초남2공단1길 55
대표이사 이○○

4. 광현레미콘 주식회사
광양시 광양읍 제철로 315-60
대표이사 고○○

5. 중원산업 주식회사
광양시 광양읍 백운로 549-10
대표이사 나○○

6. 주식회사 서흥산업
광양시 태인3길 95
대표이사 서○○, 고○○

7. 전국산업 주식회사
광양시 백운1로 136
대표이사 양○○, 정○○

위 피심인들의 대리인 법무법인 세종
담당변호사 석○○, 정○○

심 의 종 결 일 2025. 11. 21.

주 문

1. 피심인 동양레미콘 주식회사, 주식회사 케이더블유, 주식회사 고려레미콘, 광현레미콘 주식회사, 중원산업 주식회사, 주식회사 서흥산업, 전국산업 주식회사는 광양지역의 민수레미콘 거래처에 판매되는 레미콘 제품의 납품가격을 공동으로 결정·유지하는 방법으로 광양지역 민수레미콘 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인 동양레미콘 주식회사, 주식회사 케이더블유, 주식회사 고려레미콘, 광현레미콘 주식회사, 중원산업 주식회사, 주식회사 서흥산업, 전국산업 주식회사는 광양지역의 민수레미콘 거래처에 판매되는 레미콘 물량을 합의하여 배분함으로써 광양지역 민수레미콘 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

3. 피심인들은 다음 각호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 동양레미콘 주식회사	:	312,000,000원
2) 주식회사 케이더블유	:	432,000,000원
3) 주식회사 고려레미콘	:	326,000,000원
4) 광현레미콘 주식회사	:	323,000,000원
5) 중원산업 주식회사	:	268,000,000원
6) 주식회사 서흥산업	:	288,000,000원
7) 전국산업 주식회사	:	290,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 지위 및 일반현황

1 피심인 동양레미콘, 케이더블유, 고려레미콘, 광현레미콘, 중원산업, 서흥산업, 전국산업은 레미콘을 제조·판매하는 사업자로서 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률[1)]」 제2조 제1호의 규정에 의한 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>의 기재와 같다.

<표 1> 피심인들 일반현황

(기준: 각 회계연도 말, 단위: 백만 원)

연번	피심인	연도	매출액	영업이익	당기순이익	설립일
1	동양레미콘	2023				2013. 6. 10.
		2022				
		2021				
2	케이더블유	2023				2018. 4. 1.
		2022				
		2021				
3	고려레미콘	2023				2017. 7. 19.
		2022				
		2021				
4	광현레미콘	2023				2007. 3. 1.
		2022				
		2021				
5	중원산업	2023				2008. 6. 16.
		2022				
		2021				
6	서흥산업	2023				2018. 1. 2.
		2022				
		2021				
7	전국산업	2023				2002. 10. 25.
		2022				
		2021				

* 출처: 금융감독원 전자공시시스템, 피심인 제출자료 (참고자료 2)

나. 시장구조 및 실태

1) 레미콘의 개념과 분류

3 레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 시멘트, 자갈(골재), 물, 혼화제 등의 원재료를 표준배합 비율[2)]에 따라 혼합한 굳지 않은 상태의 콘크리트를 말하며, 토목·건축공사 등의 기초 자재로 사용된다.

1) 2023. 6. 20. 법률 제19510호 개정된 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.
2) 통상 시멘트 13.0%, 모래 38.4%, 자갈 41.1%, 물 7.5%의 비율로 혼합한다.

4 레미콘은 공장의 배처플랜트(Batcher plant) 내부에 원재료를 투입하여 배합 비율대로 계량하고, 믹서로 혼합한 후 건설현장으로 운반한다. 레미콘 생산방식은 공장에서 레미콘을 얼마나 완제품에 가깝게 혼합 완료한 뒤 운반트럭에 싣는지에 따라 나뉘는데, 국내에서는 KS 표준(KS F 4009)상 공장에서 레미콘을 100% 완전히 제조한 뒤 운반하는 '센트럴 믹스' 방식만 이용 가능하도록 규정되어 있다.[3]

5 레미콘은 용도별로 일반 건설현장에 쓰이는 일반 콘크리트, 하천제방 등 수중 환경에 사용하는 수중 콘크리트, 자전거 전용도로 및 보도에 사용되는 투수(透水) 콘크리트, 압축공기를 이용하여 작업 면에 직접 분사하는 숏크리트 등으로 구분된다.

6 레미콘은 자갈의 최대치수(㎜), 압축강도(Mpa),[4] 슬럼프(㎜)[5] 등의 조합에 따라 100여 개 이상의 규격[6]으로 구분된다. 자갈의 치수가 25㎜ 규격인 레미콘 제품은 주로 주택·상가용으로 사용되며 수요가 가장 많다. 그 외에 40㎜ 규격 레미콘 제품은 바닥·포장용, 19㎜ 규격 레미콘 제품은 도로·대교용, 13㎜ 규격 레미콘 제품은 숏크리트용으로 사용된다.

7 한편 위 원재료 가운데 골재를 빼고 모래를 투입하게 되면 콘크리트 대신 몰탈(Mortar)[7]이 생산되는데, 일반적으로 레미콘의 부산물로 취급되어 필요한 경우 레미콘과 함께 생산된다.

2) 레미콘과 레미콘 산업의 특성

---

3) 센트럴 믹스 방식 외에 공장에서 50% 정도 혼합된 레미콘을 트럭믹서에 담아 운반 중 완성시키는 '쉬링크 믹스', 트럭믹서에 원재료만을 담아 운반 중 혼합하는 '트랜싯 믹스' 방식 등이 있다.
4) 타설일로부터 28일이 경과한 시점에 단위면적당(㎠) 얼마의 하중을 지지할 수 있는지를 측정하는 지표로, '호칭강도'라 부르기도 한다.
5) 콘크리트의 유동성을 나타내는 지표로, 수치가 높을수록 부드러운 콘크리트를 의미한다.
6) 레미콘 규격명은 자갈의 치수, 압축강도 및 슬럼프를 각각 나타내는 숫자로 이루어진다. 예를 들어 골재 25㎜, 압축강도 21Mpa, 슬럼프 120㎜의 레미콘 제품은 25-21-120이라고 부른다. 통상 25-21-120, 25-21-150, 25-24-120, 25-24-150 네 가지 규격의 레미콘 제품이 생산량의 54.3% 가량을 차지한다(「2020 레미콘 통계연보」, 한국레미콘공업협회(2021년)).
7) 몰탈은 콘크리트와 유사하기는 하나 강도가 떨어지고 콘크리트 대비 수축율이 매우 높아 건축물 외부의 뼈대(구조물)에는 사용될 수 없고 주로 건축물 내부 벽체 보호 및 미관을 위한 미장 용도로 사용된다.

8 레미콘은 제조 후 60분~90분[8] 이내에 타설하지 못하면 폐기되는 한시성 · 비저장성의 특성[9]을 가지므로 주로 주문에 의하여 생산·공급이 이루어지고 있고, 재고 비축이 불가능하여 생산설비 가동률은 25% 수준으로 일반 제조업과 비교하면 저조한 편이다.

9 레미콘은 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성이 있다.

10 또한 표준배합 비율로 일정한 규격에 따라 생산되므로 제품이 차별화되기 어려워, 가격이 주요 경쟁 요소이다.

11 한편, 레미콘은 판매가격 대비 운송비의 비중이 높다.[10] 공장 건설 비용에 비하여 믹서트럭의 소유·운영 비용이 상대적으로 높은데, 2016년 레미콘 트럭 기사들의 8-5제(오전 8시 출근, 오후 5시 퇴근) 시행 이후 교통이 원활한 야간·심야시간대 공급이 원칙적으로 불가능해짐에 따라 운반비용이 더 증가하였다.

12 레미콘 산업은 굳지 않은 상태에서 운반되어야 하는 레미콘 제품의 특성상 수출입이 불가능한 전형적인 내수산업이다. 전방연관 산업으로는 시멘트, 골재산업 등이 있고, 후방연관 산업으로는 건설산업 등이 있어 건설관련 업종의 경기동향에 직접적인 영향을 받는다.

3) 국내 레미콘 산업의 발전과정

13 우리나라 레미콘 산업은 1965년 7월 준공된 대한양회공업의 서빙고 공장을 시작으로, 1969년 쌍용양회공업의 원효로 공장, 1973년 삼표의 성수동 공장, 교문리 공장

8) 일반 덤프트럭으로 운송 시 60분, 전용 믹서트럭 이용 시 90분이다(「레미콘·아스콘의 효율적인 다수공급자계약 추진방안 연구」, 한국조달연구원(2018년)).
9) 운반 과정에서 공기량 감소, 온도 상승 등으로 인해 재료가 분리될 수 있어 제조 후 일정 시간이 경과하면 품질이 급격히 저하된다.
10) 레미콘 판매단가 중 믹서트럭 운영비가 차지하는 비중은 약 10%~15%이다(「레미콘·아스콘의 효율적인 다수공급자계약 추진방안 연구」, 한국조달연구원(2018)).

등이 가동되면서 본격적인 성장궤도에 진입하였다.

14 1980년대에 들어서는 주택 200만 호 건설 등 국내 건설경기의 활성화에 힘입어 지방 중소도시를 중심으로 중소업체들의 참여가 본격화되면서 매년 20~30여개의 레미콘 공장이 신·증설되었으며, 특히 1980년대에는 신규업체의 참여로 10년간 168개사(247개 공장)가 증가하였다.

15 그러나 1990년대 중반 건설경기가 침체국면으로 전환됨에 따라 레미콘수요 증가세도 둔화되었으며, 1998년 IMF시기에는 건설경기가 급격한 침체국면으로 접어들면서 레미콘 수요도 큰 폭으로 감소하였다.

16 그러다가 2011년도부터 민간 건설경기가 회복하면서 레미콘 수급현황도 서서히 나아져 2015년~2017년에는 생산능력 및 출하실적이 3년 연속 사상 최대치를 갱신하였다. 그러나 2018년~2020년에는 건설경기 침체, 폭염 등의 영향으로 출하실적이 2015년 수준으로 감소하였다가 2021년에 다시 소폭 반등하였다.

17 최근 3년간 레미콘 산업의 추이는 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 최근 3년간 레미콘 산업 추이

(단위: 개, 천㎥, %)

구분 / 연도	업체수	공장수	생산능력		출하실적		가동률
			전국	전년대비 증감률	전국	전년대비 증감률	
2020	940	1,085	638,500	0.9	138,854	-5.6	21.7
2021	954	1,085	631,622	-1.1	145,913	5.1	23.1
2022	955	1,082	630,502	-0.2	141,342	-3.1	22.4

* 자료출처 :「2022 레미콘 통계연보」,한국레미콘공업협회(2023)

4) 레미콘 산업의 시장구조

가) 시장구분

18 레미콘시장은 거래계약 당사자를 기준으로 민수와 관수로 구분된다. 민수시장에서는 일반 건설업체, 개인사업자들이 주요 수요자로서 레미콘 제조업체와의 개별계약에 따라 거래가 이루어지는 반면, 관수시장은 조달청이 정부 관련 각급 수요기관의 구매 요청을 받아 레미콘 제조업체와 구매 계약을 체결하여 해당 수요기관에 제공한다.

19 관수시장의 경우 과거에는 '중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률'에 따라 각 지역의 레미콘공업협동조합이 조달청과 단체수의계약[11]을 체결하여 단가를 결정하고 자체 물량 배정심의회를 통하여 일정한 배정기준에 따라 개별업체에 물량을 배정하는 방식으로 운영되어 왔으나, 2007. 1. 1.부터 단체수의계약제도가 폐지됨에 따라 민수시장과 마찬가지로 경쟁입찰체제로 전환되었다.

나) 시장규모

20 2022년도 전국의 레미콘 총 출하량은 아래 <표 3>과 같이 141,342천㎥이다. 이 중 민수는 115,393천㎥이며 관수는 25,949천㎥으로, 민수시장이 전체의 약 81.6%, 관수시장이 약 18.4%를 차지하고 있다.

<표 3> 시장별 규모

(2022. 12. 31. 기준, 단위: 천㎥,%)

지역별	민수시장		관수시장		계	
	출하량	비중	출하량	비중	출하량	비중
전 국	115,393	81.6	25,949	18.4	141,342	100
서울·경인	54,797	87.8	7,626	12.2	62,413	44.2
강원	4,027	67.3	1,953	32.7	5,981	4.2
충북	5,235	76.6	1,600	23.4	6,835	4.8

11) 단체수의계약제도는 공공기관의 물품구매 시 조달청이 중소기업협동조합과 수의계약을 체결하고 조합이 사후 물량을 배정하는 제도로서, 1965년 181개 품목을 시작으로 1983년에는 최대 1,474개 품목을 대상으로 운영되기도 하였으나, 제도의 본래 취지인 중소기업 판로확보 효과보다 보호위주 정책으로 인한 중소기업의 경쟁력 약화, 협동조합의 위법행위(임의적 물량배정 등) 등 폐해가 더 크게 발생함에 따라 '중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률' 개정으로 2007. 1. 1. 폐지되었다.

대전·세종·충남	12,304	82.2	2,668	17.8	14,972	10.6
전북	3,783	65.9	1,955	34.1	5,737	4.1
광주·전남	7,022	70	3,010	30	10,032	7.1
경북	7,286	70.6	3,039	29.4	10,325	7.3
대구	5,448	94.7	305	5.3	5,753	4.1
경남	6,166	72.5	2,456	27.5	8,622	6.1
부산	5,372	89.9	606	10.1	5,978	4.2
울산	2,329	86	379	14	2,708	1.9
제주	1,625	81.9	361	18.1	1,985	1.4

* 자료출처:「2022 레미콘 통계연보」, 한국레미콘공업협회(2023)

21 2022년도 기준 전국 레미콘 업체 수 및 공장 수는 955개 사(社), 1,085개이며, 생산능력 대비 출하량으로 계산한 연평균 가동률은 약 22.4%이다.

<표 4> 전국 레미콘 생산업체 현황 총괄표

(2022. 12. 31. 기준)

구분 / 지역	업체수	공장수	생산능력(A) (천㎥/年)	출하량(B) (천㎥/年)	가동률 (C=B/A, %)	레미콘 트럭대수(대)
전 국	955	1,082	630,502	141,342	22.4	21,748
서울・경인	142	203	174,520	62,413	35.8	9,645
강원	137	140	59,580	5,981	10	1,175
충북	69	70	37,500	6,835	18.2	962
대전·세종·충남	109	121	67,000	14,972	22.3	2,138
전북	71	72	34,780	5,737	16.5	654
광주・전남	125	125	51,060	10,032	19.6	1,975
경북	150	150	75,000	10,325	13.8	1,413
대구	21	22	18,360	5,753	31.3	606
경남	104	106	61,102	8,622	14.1	1,468
부산	28	33	28,260	5,978	21.2	1,012
울산	15	16	12,660	2,708	21.4	367
제주	24	24	10,680	1,985	18.6	333

* 자료출처 : 「2022 레미콘 통계연보」,한국레미콘공업협회(2023)

** 연간 생산능력은 연 250일, 1일 8시간 가동 기준임

다) 광양지역 레미콘의 시장현황

22 이 사건 부당한 공동행위 기간인 2021. 5. 17. ~ 2023. 9. 13.까지 이 사건 피심인과 조사 중지업체는 레미콘 혼합 후 60분 이내 타설이 완료되어야 한다는 레미콘 산업 특성, 광양지역의 지리적 위치 등에 의하여 광양지역 레미콘 공급량의 대부분을 차지하고 있는 것으로 확인된다.

<표 5> 피심인 7개 사 관련 레미콘 공장 판매현황

(기준: 각 회계연도 말, 단위: ㎥, 백만 원)

연번	상호명	연도	민수		관수		합계액	
			판매량	매출액	판매량	매출액	판매량	매출액
1	동양레미콘	2021						
		2022						
		2023						
2	케이더블유	2021						
		2022						
		2023						
3	고려레미콘	2021						
		2022						
		2023						
4	서흥산업	2021						
		2022						
		2023						
5	전국산업	2021						
		2022						
		2023						
6	중원산업	2021						
		2022						
		2023						
7	광현레미콘	2021						
		2022						
		2023						

라) 레미콘 가격의 결정 과정

23 레미콘 판매가격은 지역별로 레미콘의 주원료인 골재 등의 조달 가격이 다르고 레미콘 공장과 건설 현장 간의 거리 차이에 따른 운송비가 다르기 때문에 시멘트, 철근과 달리 전국적으로 통일된 품목별 단일 기준가격이 없는 대신 지역별로 레미콘 제조업체들이 작성하는 판매단가표에 할인율을 적용하여 결정한다.[12)]

24 이 사건 공동행위의 대상이 된 레미콘의 판매가격 또한 판매단가표에 할인율을 곱하는 방식으로 결정된다.

25 전남 광양지역의 경우 공동행위가 발생한 1차 인상 시기인 2021. 5. 17.부터 2022. 3. 31.까지는 아래 <표 6>과 같이 2013. 3. 1. 자로 변경된 구 레미콘 단가표를 사용하였으며, 2차 인상 시기인 2022. 4. 1.부터 2022. 12. 31.과 3차 인상 시기인 2023. 1. 1.부터 2023. 9. 13.까지는 아래 <표 7>과 같은 2022. 4. 1. 자로 변경된 신 단가표를 사용하였다.

<표 6> 광양지역 레미콘 구 단가표(2013. 3. 1.~ 2022. 3. 31.)

굵은골재 최대치수: 25mm (부가가치세 별도, 단위: 원/m^3)

호칭강도 (Mpa) / 슬럼프(mm)	18	21	24	27	30	35	40
80							
120							
150							
180							
210							

* 자료출처: 피심인 제출자료 (심사보고서 소갑 제1호증)[13]

<표 7> 광양지역 레미콘 신 단가표(2022. 4. 1.~)

굵은골재 최대치수: 25mm (부가가치세별도, 단위: 원/m^3)

호칭강도 (Mpa) / 슬럼프(mm)	18	21	24	27	30	35	40
80							
120							
150							

12) 레미콘 납품가격 설정 시 할인율을 적용한다고 함은 적용률을 의미하나, 심사보고서에서는 업계 관행에 따라 할인율로 표기한다.
13) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

180							
210							

굵은골재 최대치수: 20mm (부가가치세 별도, 단위: 원/m^3)

호칭강도 (Mpa) / 슬럼프(mm)	24	27	30	35	40	45	비고
150							
180							
500±75							

* 자료출처: 피심인 제출자료 (심사보고서 소갑 제1호증)

26 광양지역 레미콘 업체들은 거래처로부터 레미콘 주문이 들어오면 단가표상의 기준가격에 일정 비율의 할인율을 곱하는 방식으로 최종 판매가격을 결정한다.[14)]

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 인정사실

가) 합의개요 및 배경

(1) 합의개요

27 피심인들의 영업을 담당하고 있는 임원들은 첫 합의인 2021년 5월경 각 사 사무실 등에 모여 광양지역 레미콘 민수가격에 대한 인상을 합의하고 관련 문서를 작성하여 개별 현장에 협조문을 전달하였고, 또한 동 시기에 카카오톡 단체 대화방을 개설하여 건설 현장별 판매물량을 공유함으로써 각 피심인이 일정 물량을 안정적으

14) 예를 들어 레미콘 규격 25-24-150 제품의 현재 단가표상 가격인 117,250원에 할인율 75%를 적용하면 87,937원이 된다.

로 확보하기 위한 합의를 하고 이를 실행하였다.

28 피심인들은 합의내용을 효과적으로 실행하기 위하여 2021. 5월부터 2023. 9월까지 각 사 사무실 또는 식당에서 거래처별 영업 업무 담당 임원이 참석하는 '광양레미콘협의회[15] 모임'을 비정기적으로 개최하며 거래처에 대한 레미콘 판매가격을 일정 수준 이상 유지하고, 판매물량 배정에 대한 합의를 지속적으로 논의하였다.

29 특히, 건설업계에서 통상 성수기에 해당하는 봄철에 레미콘에 대한 수요가 증가하여 평시보다 더 많은 모임을 가졌으며, 대면모임이 없는 날에도 영업팀장 간 카카오톡 단체 대화방 등을 통해 연락을 유지함으로써 수시로 이 사건 공동행위와 관련된 정보를 공유하였다.

30 이러한 사실은 아래 <표 8>과 같이 케이더블유 ☆☆☆☆ 배○○의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 8> 케이더블유 ☆☆☆☆ 배○○ 진술조서(발췌)

문) 협의회에 소속된 레미콘 업체는 어디인가요? 답) 광양지역 레미콘업체 9개사가 소속되어 있습니다. 아까 말씀드린대로 광현레미콘, 고려레미콘, 대경레미콘, 동양레미콘, 서흥산업, 시경레미콘, 중원산업, 전국산업, 태진산업입니다. 문) 광양 협의회 모임에는 어떤 사람들이 참석하나요? 답) 영업팀장 등 영업관련 실무자들이 모입니다. 모임의 주기가 따로 있는 것은 아니고, 이슈가 있을 때 많이 모입니다. 모임 장소는 식당, 커피숍, 각사 사무실 등 다양합니다. 식사비는 각사 법인카드로 결제한 적도 있고, 십시일반으로 3만원 정도씩 모아서 결제한 적도 있습니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제7호)

(2) 합의배경

15) 광양레미콘협의회는 피심인들이 합의한 내용을 민수레미콘 거래업체에 통보하기 위해 편의상 사용한 명칭에 불과하며, 별도의 운영비, 회칙이나 정관, 직책, 예산 등이 존재하지 않은 점, 거래업체에 통보한 문서에도 '광양지역레미콘사장단협의회', '광양협의회', '광양지역레미콘사' 등 통일된 명칭이 없고, 일률적이지 않은 점 등을 고려하여 사업자단체로 보지 아니한다.

31 2021년 상반기 이후 시멘트를 비롯한 원·부자재 단가 상승 및 레미콘 운송 기사들의 임금 인상 요구에 따른 운반비 인상 등의 요인이 발생하자 광양지역에 소재한 이 사건 피심인들은 경영 상황의 악화를 타개하기 위하여 해당 지역 내 거래처에 공급하는 레미콘에 대한 일정 수준의 판매물량을 확보하고 일정 수준 이상의 판매가격을 유지하여야 한다는 공감대를 형성하였다.

32 이에 피심인들은 광양시 내 거래처 업무를 담당하는 광양레미콘협의회 모임을 2021년 5월경부터 시작하여 2023. 9. 13.까지 비정기적으로 개최하였고, 이 모임의 참석자 명단은 아래 <표 9>와 같다.

<표 9> 광양레미콘협의회 모임 참석자 명단[16)]

연번	피심인	참석자	직급	참석기간
1	광현레미콘	유○○		2021년 5월 ~ 2023. 9. 13.
2	고려레미콘	신○○		
3	케이더블유	배○○		
4	동양레미콘	정○○		
5	서흥산업	신○○		
6	시경레미콘	김○○		
7	중원산업	배○○		
8	전국산업	김○○		
9	태진산업	이○○		

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제7호 내지 소갑 제13호)

나) 합의 내용 및 실행

16) 일부 피심인은 개인적인 사유 등으로 인해 이 사건 위반기간 중 모임의 단절 기간이 존재한다고 주장하지만, 합의에 계속 참여하는 등 동 기간 피심인들 간 이 사건 공동행위는 지속되었다.

케이더블유 ☆☆☆☆ 배○○ 진술조서(발췌)

문) 귀사에서 광양 협의회에 참석한 사람의 이름 및 직위, 참석 경위에 대해 설명해주십시오. 답) 당사에서는 본인이 참석했습니다. 2021. 5월경부터 참가했으나, 2021. 9월부터 덕진건설 물량을 당사가 계속해서 전부 수주하자, 업체들이 그에 대해 매우 반발하였습니다. 그래서 2022. 12월까지만 모임에 나가고 그 이후로는 나가지 않았습니다. 문) 그 이후로 협의회에서 가격 인상 등을 요구하는 공문을 보내는 등 레미콘 관련 이슈가 있을 때 모인적은 없나요? 답) 원부자재 가격 상승으로 인해 요구한 적이 있습니다. 제 기억으로는 2023. 3월에 협정단가의 89%로 올려야한다는 내용의 공문을 보냈는데 그때도 8개사 담당자 중 1명이 도장을 찍어달라고 와서 도장을 찍어준 적은 있습니다.

(1) 가격 결정·유지 합의

(가) 합의 내용

33 피심인들은 2021. 5. 17.부터 2023. 9. 13.까지의 기간 동안 식당, 각 사 사무실 등 모임에서 광양지역 거래처에 대한 레미콘 판매단가를 기준가격 대비 75% 또는 86% 등 특정 수준의 할인율로 설정하기로 합의하고 레미콘 원·부자재 인상 등이 있을 때 비정기적인 회의를 통해 새로이 적용할 할인율을 지속적으로 합의하였다.

① 2021. 5. 17. 합의

34 피심인들은 광양지역 거래처에 대한 레미콘 판매단가를 기준가격(구 단가표) 대비 90%로 설정하기로 합의[17]하고, 2021. 5. 17. 광양지역 건설사 현장소장을 대상으로 협조 요청 공문을 송부하였다. 이러한 사실은 아래 <표 10> 내지 <표 13>과 같이 피심인들의 진술, 피심인들이 작성한 협조문을 통해 확인된다.

<표 10> 고려레미콘 ☆☆☆☆ 신○○ 진술조서(발췌)

문) 광양 협의회에서는 2021. 6. 17. '레미콘 단가 현실화를 위한 공장가동 중단'이라는 제목의 공문을 작성한 사실이 있습니다. 진술인은 알고 계시나요? 답) 네, 알고 있습니다. 문) 2021. 6. 17.자 공문의 작성자 및 작성 경위에 대하여 설명해주십시오. 답) 아까 말씀드렸다시피 2021년 상반기에 시멘트 등 원부자재 가격이 인상되고, 한노총·민노총 소속 기사들이 임금 인상을 요구하고, 건설사들의 과당·출혈경쟁 유도로 인하여 레미콘 가격 인상이 불가피했습니다. 그에 따라 2021. 5월경 모여서 다 같이 가격 인상을 요구하는 것이 맞지 않겠냐는 공감대가 형성되었습니다. 그래서 2021. 5. 17. 1차적으로 협의회에서 단가표를 첨부하고 9개사 인감을 날인하여 가격 현실화를 요구하는 공문을 보냈습니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제10호증)

<표 삽입을 위한 여백>

17) 본 건 합의는 공문 실행일인 21. 5. 17.일 이전에 이루어졌을 것이나 구체적인 날짜까지는 확인되지 않는다.

<표 11> 케이더블유 ☆☆☆☆ 배○○ 진술조서(발췌)

문) 2021. 6. 17.자 공문의 작성자 및 작성 경위에 대하여 설명해주십시오. 답) 아까 말씀드렸다시피 2021년 상반기에 시멘트 등 원부자재 가격이 인상되고, 한노총·민노총 소속 기사들이 임금 인상을 요구하고, 건설사들의 과당·출혈경쟁 유도로 인하여 레미콘 가격 인상이 불가피 했습니다. 그에 따라 2021. 5월경 모여서 다 같이 가격 인상을 요구하는 것이 맞지 않겠냐는 공감대가 형성되었습니다. 그래서 2021. 5. 17. 1차적으로 협의회에서 단가표를 첨부하고 9개사 인감을 날인하여 가격 현실화를 요구하는 공문을 보냈습니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제7호)

<표 12> 광양협의회 협조문(2021. 5. 17.)

전남동남부레미콘 조합 광양협의회

우 545-010 전남 광양시 중동 1750-11번지

문서번호 : JKW21-0517A
시행일자 : 2021. 05. 17
수 신 : 건설사 현장 소장
참 조 : 레미콘 자재(구매)담당
경 유 : 담당자
제 목 : 레미콘 단가 현실화 협조요청

1. 귀사의 일익번창을 기원드립니다.

2 저희 광양시 소재 레미콘 업계는 2016년 이후부터 지역 내 건설경기 침체의 영향으로 창사 이래 최악의 매출감소를 맞이 해왔으며, 그 기간 동안에도 원.부자재 및 운송비 인상까지 겹쳐지면서 심각한 어려움을 겪음으로 인해, 사업을 중단한 사업체 또는 오너가 변경되는 사업체 등 현재까지도 엄청난 재정적 어려움을 겪어오고 있습니다.

3. 그럼에도 불구하고 광양시 레미콘 업계는 한정된 물량을 가지고 높은 고정비 부담을 줄여 최대한 적자폭이라도 줄여보고자 치킨게임과 같이 저마다 살아 남기위한 몸부림을 치다보니, 건설사의 저단가 납품 요청에 거절도 못하고 공장 가동률을 올리기에만 전념할 수밖에 없었습니다.
그로 인해 2015년 당시 광양시의 판매단가 78.5%를 비교하면 현재의 레미콘 판매단가는 타지역 대비 최악으로 치닫고 있는 현실입니다.

4. 그 기간 동안 일대운송 및 지입 운송비는 각각 56.3%, 45.5%가 인상 되었고 당장 시멘트는 10%이상, 지입운송비는 추가로 15%더 인상이 확정된 바, 그 부담은 고스란히 저희 레미콘사가 짊어 져야 하는 상황이 되었습니다.

5. 이에 더 이상의 현 단가수준의 납품은 레미콘 업계의 생존문제로 불거진 바, 더 이상은 물러설 수 없는 벼랑 끝에 놓인 상황 이기에 부득이 단가현실화를 반영토록 하여 저희 레미콘업계의 정영위기를 타개 할 수 밖에 없다는 것을 깊히 헤아려 주시기 바랍니다.

6. 다만 이러한 간곡한 협조 요청들이 받아 들여지지 않는 다면 어쩔 수 없이 2021년 6월 1일 부터는 레미콘 공급이 어려워질 수밖에 없다는 점을 깊이 헤아려 주시기를 다시 한번 간곡히 말씀드리며 2021년 5월 28일 이전까지 회신을 부탁드리겠습니다.

7. 대신 저희 레미콘 업체들은 이에 대한 감사함을 절대 잊지 않고 고품질의 레미콘을 적기에 공급하여 귀 사가 안전하고 튼튼한 시공으로 고품격의 건설 문화를 이루어 나가는데 온 심혈을 다해 노력할 것임을 굳게 약속드립니다.

붙임 : 레미콘 제조원가 (2015년, 2021년) 2부.

2021. 05. 17

광양지역 레미콘 사장단 협의회	
회원사	날인
광현레미콘(주)	
(주)고려레미콘	
중원산업(주)	
(주)대경레미콘	
(주)서흥산업	
전국산업(주)	
(주)시경레미콘	
동양레미콘(주)	
태진산업(주)	

<표 13> 광양레미콘협의회 협조문(2021. 6. 17.)

협 조 문

우편번호 545010 전남 광양시 중동 1750-11 FAX : (061) 795-5063

문 서 번 호 : 광협 2021-06 2021.06. 17
수 신 : 현장소장
참 조 : 레미콘 자재 구매담당
제 목 : 레미콘 단가 현실화를 위한 공장가동 중단

1. 귀사의 익일 번창을 기원 드립니다.

2. 다름이 아니오라 광양시 소재 레미콘 9 개사 협의체인 광양협의회는 계속되는 원부자재 가격상승 및 운반비 인상으로 인한 많은 어려움을 겪고 있음에도 불구하고 산업기반 및 지역경제 활성화를 위하여 레미콘 공급을 성실히 납품하여 왔음을 지난 5 월 17 일자로 광양협의회에서는 공문을 발송하였으나

3. 협상과정에서 더 이상 단가현실화가 되지 않으면 심각한 경영난으로 인하여 살아남기 어렵다는 결론에 도래하게 되어 광양협의회에서는 가격 현실화를 위하여 6 월 21 일부터 공장가동 중단하게 됨을 알려드리니 참고하시기 바랍니다.

4. 거듭 귀사의 협조를 부탁드리며 협조가 이루어지지 않을 경우 가격 현실화 시점까지 공급 중단되며 단, 단가 현실화에 협조한 업체에 한해서는 6 월 24 일부터 순차적 공급 가능함을 알려드립니다.

5. 귀사의 발전을 기원합니다.

광 양 협 의 회 장

회원사
㈜고려레미콘, 광현레미콘㈜, ㈜대경레미콘, ㈜서흥산업
동양레미콘㈜, 전국산업㈜, ㈜시경레미콘, 태진산업㈜
중원산업㈜

전문대조필

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제3호)

② 2022. 3. 22. 합의

35 피심인들은 2022. 3. 22.에 2022. 4. 1.부터 광양지역 거래처에 대한 민수 레미콘 판매가격을 기준가격(신 단가표) 대비 75%로 인상하기로 합의하였다. 이러한 사실은 아래 <표 14> 내지 <표 17>과 같이 피심인들의 진술, 피심인들이 작성한 협조문을 통해 확인된다.

36 피심인들은 공정거래법 위반소지를 우려하여 앞서 살펴 본 ① 2021. 5. 17. 합의와 달리 개별적으로 동일한 내용의 가격인상 통보 공문을 작성 및 배포하였다.

<표 14> 케이더블유 ☆☆☆☆ 배○○ 진술조서(발췌)

문) 광양 협의회에서는 2022. 3. 22. '레미콘 납품단가 현실화 협조 요청 관련의 건'이라는 제목의 공문을 작성한 사실이 있습니다. 진술인은 알고 계시나요? 답) 네, 알고 있습니다. 문) 해당 공문의 작성자, 작성 경위, 수신자에 대해 자세히 설명해주세요. 답) 해당 공문은 각 사가 별도로 작성하여 보냈는데, 그 당시에 어떤 업체가 협의회 이름으로 보내면 공정거래법 위반 소지가 있다고 하여 각 사의 이름으로 공문을 보냈습니다. 작성 경위는 공문에 써있는 것과 같이 시멘트를 비롯한 골재 및 각종 원자재 가격 상승 및 운반비 등 제반비용 인상으로 인하여 레미콘 가격 인상의 필요성에 대한 공감대가 재차형성되었고, 그에 따라 해당 공문을 작성한 것입니다. 수신자는 해당 시기 광양 지역 건설현장의 현장소장, 건설사 대표이사 및 자재구매팀에 보낸 것입니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제7호증)

<표 15> 동양레미콘 ☆☆☆☆ 정○○ 진술조서(발췌)

문) 광양 협의회에서는 2022. 3. 22. '레미콘 납품단가 현실화 협조 요청 관련의 건'이라는 제목의 공문을 작성한 사실이 있습니다. 진술인은 알고 계시나요? 답) 네, 알고 있습니다. 문) 해당 공문의 작성자, 작성 경위, 수신자에 대해 자세히 설명해주세요. 답) 해당 공문은 각 사가 별도로 작성하여 보냈는데, 어떠한 이유로 그렇게 보냈는지는 잘 모르겠습니다. 작성 경위는 공문에 써 있는 것과 같이 시멘트를 비롯한 골재 및 각종 원자재 가격 상승 및 운반비 등 제반 비용 인상으로 인하여 레미콘 가격 인상의 필요성에 대한 공감대가 재차 형성되었고, 그에 따라 해당 공문을 작성한 것입니다. 수신자는 해당 시기 광양 지역 건설현장의 현장소장, 건설사 자재구매팀에 보낸 것입니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제11호)

<표 16> 서흥산업 작성 문서(2022. 3. 22.)

주 식 회 사 서 흥 산 업

우편번호 57816 전남 광양시 태인3길95(태인동) TEL : (061) 791-5896 / FAX : (061) 791-1526

문서번호 :서흥 2022-03 2022.03.21

수 신 :현장소장

참 조 :레미콘 자재 구매담당

제 목 :레미콘 납품단가 인상 협조 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. 다름이 아니오라 계속되는 원자재 가격의 기파른 상승으로 경영상 위기에 처해 있습니다.

3. 특히 2021년 12월 중순 시멘트 업체들은 각 레미콘 업체에 공문을 통해 금년 2월 출하분 부터 시멘트 판매 가격이 18% 인상 적용되고 있으며, 여기에 골재 (모래·자갈), 유류비, 고정비 및 안전·품질관리 강화비 인상요구로 인해 레미콘 가격을 인상하지 않고서는 더이상 버틸 수 없는 실정입니다.

4. 이에 당사는 적자경영이 불가피하므로 금번 원가 인상분을 레미콘 단가에 반영해 주실 것을 간곡히 요청 드립니다.

5. 당사는 최고의 제품을 적기에 공급해 드릴것을 약속 드리며 귀사에 도움이 되고자 부단히 노력하겠습니다.

※유첨 : 레미콘 단가표 1부
레미콘 원가 분석자료 1부

주 식 회 사 서 흥 산 업

* 자료출처: 참고인 제출자료(소갑 제4호)

<표 17> 고려레미콘 작성문서(2022. 4. 1.)

주식회사 고 려 레 미 콘

우57759 / 전남 광양시 광양읍 초남2공단 1길 55 / 전화(061)762-2091/ 전송(061)762-2095

문서번호 : 고려 제2022.03.22 - 1호

시행일자 : 2022. 04. 01.

수 신 :

참 조 : 자재구매팀장 및 관리부서팀장

제 목 : 레미콘 납품가격 인상 건

선			지		
접수	일자		결재공람		
	번호				
처리과					
담당자					

1. 귀 사의 무궁한 발전을 진심으로 기원합니다.

2. 대내외 적인 경기침체로 인한 귀사의 경영여건도 어려울걸로 예상되오나, 최근 시멘트 가격 및 원부자재 ,인건비, 운반비등의 대폭인상으로 인하여 레미콘 업계는 많은 어려움을 겪고 있어 더 이상 적자 생존을 할 수가 없는 현실입니다.

3. 이에 레미콘 단가를 현실화 하기 위하여 부득이 하게 2022년 4월 1일자로 레미콘 단가를 기존 단가에서 협정단가에 75%로 이상으로 인상할 수밖에 없음을 알려드리오니 너그러운 이해와 협조를 부탁드립니다.

4. 앞으로도 당사는 귀사에 발전에 도움이 될수 있도록 최선을 다하겠습니다.

첨부 : 1. 레미콘협정단가표 1부
2. 단가인상분 원가명세서 1부 끝.

주식회사 고 려 레 미 콘

* 자료출처: 참고인 제출자료(소갑 제4호)

③ 2022. 11. 29. 합의

37 피심인들은 2022. 11. 29. 2023. 1. 1.부터 광양지역 거래처에 대한 레미콘 판매단가를 기준가격(신 단가표) 대비 86%로 설정하기로 합의하였다. 이러한 사실은 아래 <표 18> 내지 <표 19>와 같이 피심인의 진술 및 아래 <표 20>과 같은 피심인들이 작성한 협조문을 통해 확인된다.

<표 18> 전국산업 ☆☆☆☆ 김○○ 진술조서(발췌)

문) 광양 협의회에서는 2022. 11. 29. '레미콘 단가 현실화를 위한 협조'라는 제목의 공문을 작성한 사실이 있습니다. 진술인은 알고 계시나요? 답) 날짜는 정확히 모르겠고, 보낸 것은 알고 있습니다. 문) 2022. 11. 29.자 공문의 작성 경위에 대하여 자세히 설명해주십시오. 답) 2022. 8. 2.자 광양 협의회 카카오톡방 대화내용을 보시면 알 수 있듯이 2022년 하반기에 시멘트 가격이 다시 상승하였습니다. 보다 구체적으로, 시멘트 양회협회에서 2022. 10월경 가격을 올린다고 하여 저희도 레미콘 가격을 올리지 않을 수 없었습니다. 문) 2022. 11. 29.자 공문은 누구에게 보낸 것인가요? 답) 마찬가지로 해당 시기에 광양지역에 현장이 있는 건설사 자재구매팀이나 현장소장에게 보낸 것입니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제12호)

<표 19> 광현레미콘 ☆☆☆☆ 유○○ 진술조서(발췌)

문) 광양 협의회에서는 2022. 11. 29. '레미콘 단가 현실화를 위한 협조'라는 제목의 공문을 작성한 사실이 있습니다. 진술인은 알고 계시나요? 답) 네, 알고 있습니다. 문) 2022. 11. 29.자 공문의 작성 경위에 대하여 자세히 설명해주십시오. 답) 시멘트 양회협회에서 2022. 10월경 가격을 올린다고 하여 저희도 레미콘 가격을 올리지 않을 수 없었습니다. 문) 2022. 11. 29.자 공문은 누구에게 보낸 것인가요? 답) 마찬가지로 해당 시기에 광양지역에 현장이 있는 건설사 자재구매팀이나 현장소장에게 보낸 것입니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제8호)

<표 삽입을 위한 여백>

<표 20> 광양레미콘협의회 협조문(2022. 11. 29.)

협 조 문

우: 545010 전남 광양시 중동 1750-11 010-3643-3260 / FAX: (061)795-5063

문서번호: 광양 2022 - 11 호 2022.11.29

수 신: 자재구매 담당자

참 조: 레미콘자재구매담당

제 목: 레미콘 단가 현실화를 위한 협조

1. 귀사의 발전을 기원 드립니다.

2. 다름이 아니오라 시멘트 제조사인 시멘트 양회협회에서는 2022년 10월부로 대폭적인 시멘트 가격의 인상을 요구하였으나 우리 레미콘 업체들의 생존권 존립에 따른 대대적인 항의로 2022 년 12 월까지 연기 하기로 하였지만 부득이 레미콘 가격 인상이 현실화 되었기에 많은 어려움에 직면하게 되었습니다.

3. 이에, 더 이상 납품단가 현실화가 되지 않으면 심각한 경영난으로 인하여 우리 레미콘회사는 임직원들의 생존권을 비롯한 회사의 존립이 어려울 수 있다는 결론에 이르게 되어 내년 2023 년 01 월 01 일부로 단가인상이(협정단가에 86%) 불가피 하기에 이에 요청하오니 참고하시기 바랍니다.

-붙임-
1. 레미콘 협정단가표 1부

광 양 지 역 레 미 콘 사

* 자료출처: 참고인 제출자료(소갑 제5호)

(나) 합의 실행

38 피심인들은 2021년 6월경부터 2023. 9. 13.까지의 기간 동안 영업팀장으로 구성된 카카오톡 단체대화방을 통해 거래처별로 레미콘 납품 물량을 공유하고, 그에 따라 거래처에 미리 정한 합의된 가격으로 레미콘을 납품하였다.

39 또한, 피심인들은 동 기간동안 협조문을 보내는 방식 등으로 현장과 연락하여 기준가격에 특정 할인율을 곱한 협정단가에 따라 물량을 판매하였고, 그 이후 아래 <표 21> 내지 <표 23>과 같이 가격을 올리는 등 합의사항을 지속적으로 실행하였다.

40 피심인 거래처별 민수레미콘 판매내역을 분석한 결과, 이 사건 합의 후 피심인들의 판매가격은 동일한 금액으로 인상되었다.

<표 21> 2021. 6월 가격 분석

순번	사업자명	규격	인상 전	거래일	인상 후	거래일
1	고려레미콘	25-24-150		'21. 5. 27.		'21. 6. 2.
2	광현레미콘	25-24-150		'21. 5. 28.		'21. 6. 7.
3	중원산업	25-24-150		'21. 5. 29.		'21. 6. 2.
4	전국산업	25-24-150		'21. 5. 29.		'21. 7. 14.
5	동양레미콘	25-24-150		'21. 5. 25.		'21. 6. 2.
6	케이더블유	25-24-150		'21. 5. 22.		'21. 6. 8.
7	서흥산업	25-24-150		'21. 5. 12.		'21. 6. 28.

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제14호)

<표 22> 2022. 4. 1. 가격 분석

순번	사업자명	규격	인상 전	거래일	인상 후	거래일
1	고려레미콘	25-24-150		'22. 3. 28.		'22. 4. 1.
2	광현레미콘	25-24-150		'22 3. 15.		'22. 4. 4.
3	중원산업	25-24-150		'22. 3. 11.		'22. 4. 11.
4	전국산업	25-24-150		'22. 3. 15.		'22. 4. 1.
5	동양레미콘	25-24-150		'22. 3. 30.		'22. 4. 29.
6	케이더블유	25-24-150		'22. 3. 29.		'22. 4. 1.
7	서흥산업	25-24-150		'22. 3. 16.		'22. 4. 4.

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제14호)

<표 23> 2023. 1. 1. 가격 분석

순번	사업자명	규격	인상 전	거래일	인상 후	거래일
1	고려레미콘	25-24-150		'22. 12. 29.		'23. 1. 11.
2	광현레미콘	25-24-150		'22. 12. 16.		'23. 1. 2.
3	중원산업	25-24-150		'22. 12. 27.		'23. 1. 4.
4	전국산업	25-24-150		'22. 12. 30.		'23. 1. 2.
5	동양레미콘	25-24-150		'22. 12. 29.		'23. 1. 2.
6	케이더블유	25-24-150		'22. 12. 28.		'23. 1. 5.
7	서흥산업	25-24-150		'22. 12. 27.		'23. 1. 5.

* 자료출처: 피심인 제출자료(소갑 제14호)

41 이러한 사실은 아래 <표 24>와 같이 광현레미콘 ☆☆☆☆ 유○○ 및 피심인들의 진술을 통해 이러한 사실을 모두 인정하였다.

<표 24> 광현레미콘 ☆☆☆☆ 유○○ 진술조서(발췌)

무) 2021. 5. 17. 및 6. 17.자 공문은 누구에게 보낸 것인가요?
답) 2021. 5~6월에 광양지역 건설현장의 현장소장 및 자재팀에게 보낸 것입니다.
(중략)
문) 광양 협의회에서는 2022. 3. 22. '레미콘 납품단가 현실화 협조요청 관련의 건'이라는 제목의 공문을 작성한 사실이 있습니다. 진술인 알고 계시나요?
답) 네, 알고 있습니다.
문) 해당 공문의 작성자, 작성 경위, 수신자에 대해 자세히 설명해주세요.
답) (생략)
수신자는 해당 시기 광양지역 건설현장의 현장소장, 건설사 자재구매팀에 보낸 것입니다.
(중략)
문) 2022. 11. 29.자 공문은 누구에게 보낸 것인가요?
답) 마찬가지로 해당 시기에 광양지역에 현장이 있는 건설사 자재구매팀이나 현장소장에게 보낸 것입니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제8호)

(2) 물량 배정 합의

(가) 합의 내용

42 피심인들은 2021년 5월경 영업팀장 관련 모임에서 광양지역 민수레미콘 거래처에서 발생하는 물량에 대한 배정에 관하여 가까운 업체가 우선 공급하는 '거리 우선의 법칙'을 정하여 합의하고, 상기 합의 내용은 2023. 9. 13.까지 지속되었다.

43 이와 같이 피심인들이 2021년 5월경부터 레미콘 판매물량을 거리별로 배정하기로 합의한 사실은 아래 <표 25> 내지 <표 26>과 같이 피심인 진술조서를 통해 확인된다.

<표 25> 전국산업 ☆☆☆☆ 김○○ 진술조서(발췌)

문) 광양협의회의 물량배정 방식에 대해 설명해주십시오. 답) 먼저, 물량배정의 대원칙은 근거리 우선입니다. 기름값 등을 고려했을 때, 회사가 가까우면 타설도 금방하기 때문에 비용 측면에서 많이 유리합니다. 다음으로, 그 때 당시 건설 현장이랑 가까운 3개 사(○○, ○○, ○○)가 아무래도 건설사로부터 물량을 많이 수주하게 됩니다. 그런데, 3개 사만 물량을 많이 수주하면 다른 회사들이 먹고 살 수가 없으니 상생하자는 차원에서 서로가 수주한 물량을 공유하고 양보하였습니다. 보다 구체적으로, 건설사에서 레미콘 물량이 있냐고 전화가 오더라도 "다른 곳에 물량이 있어 지금 그쪽 물량은 못 들어가겠다"라고 보통 말씀드리고, 그러한 이유로 거절함으로써 가까운 곳에 업체가 들어갈 수 있도록 서로 양보합니다. (중략) 문) 이러한 형태의 9개 사 간 물량배정은 언제부터 시작되었고, 만들어진 경위에 대해서 말씀하여주십시오. 답) 2021. 6월 원부자재 가격 인상, 기사들의 임금 인상 요구 등으로 인하여 가격 인상 요구를 하면서 그때쯤 광양지역 9개 사의 상생 차원에서 물량 배정도 시작하였습니다. 당시 원자재, 임금 상승 및 광양지역 레미콘 업체들의 출혈경쟁으로 레미콘 업체들이 힘든 상황이었습니다. 그리고 만들어진 경위는 가격 인상을 시작하면서 최대한 이윤을 남기는 쪽으로 가기 위해서인데, 아무래도 거리가 멀어지면 운반비가 비싸지다 보니 비용이 많이 발생하여, '가까운 거리를 우선으로 하자'라는 토대로 시작하였습니다. 문) 9개 사 간 물량 배정은 언제까지 지속되었나요? 답) 공정위 현장조사 개시 이후로는 당연히 중단되었습니다. 협의회를 구성하면 문제 소지가 있을 것 같다고 생각했고, 공정위에서 조사를 나와서 모임 등 모든 것이 중단되었습니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제12호)

<표 26> 중원산업 ☆☆☆☆ 김○○ 진술조서(발췌)

문) 광양협의회의 물량배정 방식에 대해 설명해주십시오. 답) 물량배정의 대원칙은 근거리 우선입니다. 기름값 등을 고려했을 때, 회사가 가까우면 타설도 금방하기 때문에 비용 측면에서 많이 유리합니다. (중략) 문) 위와 같이 물량 배정을 함에 있어, 배정의 기준이 되는 물량은 무엇인가요? 답) 광양지역 민수 레미콘 판매물량입니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제13호)

(나) 합의 실행

44 위에서 살펴본 바와 같이 피심인들은 2021년 6월경 ~ 2023. 9. 13. 기간 동안 사전에 레미콘 거래처별 거래상대방을 '거리 우선의 법칙'이라는 명목으로 정하여 판매물량 배정에 대하여 합의하였다.

45 한편, 피심인들은 자신들이 정한 물량 배분에 대한 합의를 지속적으로 실행하기 위하여 카카오톡 단체톡방을 개설하여 아래 <표 27>과 같이 서로의 물량을 공유하였고, 이러한 사실은 아래 <표 28> 내지 <표 30>을 통해서도 확인할 수 있다.

<표 27> 피심인들이 주고받은 메신저 대화 내역

발신일자	발신자(수신자)	내용	출처
2021. 7. 30.	전국산업 정○○	담주. 목 금 동문 작업 없답니다 9일부터 배정됩니다 만이.. 양보 부탁드립니다	카카오톡 대화
2021. 7. 30.	광현레미콘 최○○	동문9일 400루베 받았습니다	
	태진레미콘 이○○	기존 삼사 우선의 법칙이 적용 됩니다.[18] 배정량이 오버된 회사는 내려놓으시기 바랍니다.	
	서흥산업 신○○	동문건설관련입니다. 물량예정잡을시 바로 콜하지 말고 협의회 따르기로 했으니 참고협조부탁드립니다.	
2021. 11월	고려레미콘 신○○	고려 04일 756	

		05일 445 08일 0 다음주 목요일 한라 320루베 배정받았습니다.	
	서흥산업 곽○○	서흥 04일 520 05일 657 08일 312(한라252) 예정입니다.	
	시경 김○○	시경 04일 668 05일 534(동문 460) 08일 0루베예정입니다.	
	전국산업 김○○	전국 15일 354 16일 566(동문560 17일 36	
	중원레미콘 배○○	중원 16일 207 17일 218(유탑70) 18일 850	
	동양레미콘 정○○	동양 19일 767 22일 259 23일 280 동문280	
	광현레미콘 정○○	광현 19일 444m^3 22일 312m^3예정 23일 760m^3예정(서희550)	

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제6호)

<표 28> 고려레미콘 ☆☆☆☆ 신○○ 진술조서(발췌)

문) 위 카카오톡방은 언제, 왜 만들어진 것인가요?
답) 해당 카카오톡방은 언제 만들어졌는지 잘 기억은 안나는데 21년 6월경으로 기억하고, 만들어진 경위는 부실채권, 근거리 현장 체크 등 업무공유 및 2021년 상반기 시멘트 등 원부자재 가격 인상, 기사님들의 임금 인상 요구, 건설사의 과다경쟁 유도 등으로 인해 레미콘 가격 인상이 불가피해짐에 따라 관련 내용을 논의하고 업계 소식을 공유하기 위함이었습니다.
문) 위 카카오톡방의 참석자는 18명으로 확인됩니다. 누구인가요?
답) 각 사별로 영업팀이 들어와 있고, 아마 2명 또는 3명이 들어와 있는 업체들도 있을겁니다. 저희 같은 경우에는 저 포함 3명 들어와 있습니다.
고려레미콘은 본인, 직원은 이번 달에 그만두신 이○○ ☆☆, 밑에 고○○ ☆☆이 있고,

18) 삼사 우선의 법칙이란 ○○, ○○, ○○의 3개사를 말하고, 레미콘 물량을 많이 수주하는 3개 회사들을 의미한다.

광현은 유○○ ☆☆, 전국은 김○○ ☆☆, 시경은 김○○ ☆☆, 동양은 정○○ ☆☆, 중원은 배○○ ☆☆, 서흥은 신○○ ☆☆☆, 태진은 이○○ ☆☆, 대경은 배○○ ☆☆☆☆ 입니다. 문) 광양 협의회 카카오톡 방의 2021. 7. 30. 대화내용을 보면, 태진레미콘 이○○은 '기존 삼사 우선의 법칙이 적용됩니다.'라고 발언하였습니다. 해당 발언의 의미에 대해 자세히 설명해주세요. 답) 먼저, 기존 삼사 우선의 법칙은 ○○, ○○, ○○이 동양레미콘, 전국산업, 서흥산업, 시경레미콘 및 태진산업과 가까운 곳에 있는 5개업체를 무시하고, 저희들의 영업력을 바탕으로 물량수주를 하려고 하다보니, 상생차원에서 '기존 삼사 우선의 법칙을 고려하여 우리에게 물량을 주라'라는 의미로 말하였던거 같습니다. 아마 그게 동문건설현장으로 기억합니다. 문) 광양 협의회 카카오톡 방의 2021. 7. 30. 대화내용을 보면, 서흥산업 신○○은 '동문건설 관련입니다. 물량예정잡을시 바로 콜하지말고 협의회 따르기로했으니 참고협조부탁드립니다'라고 발언하였습니다. 해당 발언의 의미에 대해 자세히 설명해주세요. 답) 아까 말씀드린바와 같이, 가까운 거리에 있는 레미콘 사가 물량을 수주하기로 정하였는데, 그러한 약속을 어기는 경우가 발생하여, 약속을 지키라는 차원으로 말씀한거 같습니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제10호)

<표 29> 서흥산업 ☆☆☆ 신○○ 진술조서(발췌)

문) 광양 협의회 카카오톡 방의 2021. 7. 30. 대화내용을 보면, 태진레미콘 이○○은 '기존 삼사 우선의 법칙이 적용됩니다.'라고 발언하였습니다. 해당 발언의 의미에 대해 자세히 설명해주세요. 답) 먼저, 기존 삼사 우선의 법칙은 ○○, ○○, ○○이 전국산업, 서흥산업, 시경레미콘 4개 업체와 가까운 곳에 있는 현장 물량과 관련하여 거리 우선의 법칙을 무시하고, 본인들의 영업력을 바탕으로 물량수주를 하려고 하다보니, 상생차원에서 '기존 삼사 우선의 법칙을 고려하여 우리에게 물량을 주라'라는 의미로 말하였던거 같습니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제9호)

<표 30> 중원산업 ☆☆☆☆ 배○○ 진술조서(발췌)

문) 광양 협의회 카카오톡 방의 2021. 7. 30. 대화내용을 보면, 서흥산업 신○○은 '동문건설 관련입니다. 물량예정잡을시 바로 콜하지말고 협의회 따르기로했으니 참고협조부탁드립니다'라고 발언하였습니다. 해당 발언의 의미에 대해 자세히 설명해주세요. 답) ○○, ○○, ○○이 가까운 곳에 물량이 많으니 6개 사와 가까이에 있는 물량에 대한 편의를 봐달라는 차원으로 말씀한 것 같습니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제13호)

2) 인정 근거

46 이러한 사실은 피심인들이 제출한 의견서, 공정거래위원회 심의과정에서 피심

인들의 진술 내용, 광양지역 단가표(소갑 제1호증), 광양레미콘협의회가 거래처에 발송한 협조문(소갑 제2호증 내지 제5호증), 피심인 핸드폰 대화 내역자료(소갑 제6호증), 피심인들 진술조서(소갑 제7호증 내지 제13호증), 기타 피심인 제출자료 등을 통해서 인정된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[19)]

제40조(부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위
2. (생략)
3. 상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위
4. ~ 9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

2) 관련 법리

47 법 제40조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 ① 법 제40조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하여야 하고, ② 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다. 또한, ③공정거래위원회로부터 그러한 부당한 공동행위에 대한 인가를 받은 사실이 없어야 한다.

가) 합의

19) 2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정된 것을 말한다.

(1) 합의의 의미

48 법 제40조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[20]

49 여기에서의 '합의'란 복수의 사업자 사이의 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우에도 포함되며, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니고 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다.

(가) 법 제40조 제1항 제1호에 해당하는 행위

50 법 제40조 제1항 제1호에서 규정하는 '가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위'라 함은 사업자가 다른 사업자와 공동으로 상품이나 용역의 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위를 말한다.

51 여기서 말하는 '가격'이란 사업자가 제공하는 상품 또는 용역의 대가, 즉 사업자가 거래의 상대방으로부터 반대급부로 받는 일체의 경제적 이익을 가리키는 것으로, 당해 상품이나 용역의 특성, 거래내용 및 방식 등에 비추어 거래의 상대방이 상품 또는 용역의 대가로서 사업자에게 현실적으로 지급하는 것이라면 그 명칭에 구애

20) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결

됨이 없이 당해 상품 또는 용역의 가격에 포함된다.[21]

52 ‘가격결정행위’라 함은 최종 거래 가격을 결정하는 행위는 물론 최종 가격을 결정하는데 필요한 요소를 결정하는 행위를 포괄하는 것으로서 결정 대상이 되는 가격은 평균가격, 표준가격, 기준가격, 최고·최저가격 등 명칭 여하를 불문한다.[22] 또한 인상률, 할인율, 할증률, 이윤율 등과 같이 가격에 영향을 미치는 요소를 결정·유지 또는 변경하는 행위 또한 포함된다.[23]

53 앞서 살펴본 바와 같이 피심인들은 광양지역 내 레미콘 거래처에 공급되는 레미콘의 판매가격을 2021년 5월부터 2023년 9월 13일까지 단가표에 80% 등 특정한 할인율을 설정하여 그 이상의 수준으로 민수레미콘 납품 물량 가격을 받기로 광양레미콘협의회 모임 등을 통하여 공동으로 결정하였다. 따라서 피심인들의 행위는 제40조 제1항 제1호의 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위에 해당한다.

(나) 법 제40조 제1항 제3호에 해당하는 행위

54 법 제40조 제1항 제3호에서 규정하는 ‘상품의 생산・출고・수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위’라 함은 사업자 사이에 각 당사자의 생산량이나 판매량을 일정 수준으로 제한하거나 일정한 비율로 감축시키는 것으로, 상품 또는 용역의 거래에서 생산량, 판매량, 출고량, 거래량, 수송량 등을 일정한 수준 또는 비율로 제한하거나 사업자별로 할당하는 행위 및 가동률, 가동시간, 원료 구입 여부 또는 비율 등을 제한함으로써 실질적으로 생산・출고・수송을 제한하는 행위, 특정회사를 통해서만 공급하는 등 공급방식을 제한하는 행위 등이 있다.

55 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 피심인들의 광양지역 내 민수거래처에 공급되는 레미콘의 물량을 거래처와 거리에 따라 상호 간 배분하기로 공동으로 결정하였다. 따라서 피심인들의 행위는 법 제40조 제1항 제3호의 상품의 생산・출고・수송

21) 대법원 2001. 5. 8. 선고 2000두10212 판결 참조
22) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결, 대법원 2009. 4. 9. 선고 2007두5387 판결 참조
23) 공동행위 심사기준(2021. 12. 30. 공정거래위원회 예규 제390호)

또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위에 해당한다.

나) 경쟁제한성

56 '경쟁제한성'이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로서 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

57 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품 선택기준, 당해 행위가 시장 및 사업자의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[24]

다) 하나의 공동행위

58 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[25]

다. 피심인들의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 합의의 존재 여부

24) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2012두19298 판결, 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498 판결
25) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결

59 위 2. 가.에서 인정된 사실과 근거 자료들을 관련 법리에 비추어 보면, 이 사건 피심인들은 2021년 5월경부터 2023. 9. 13.까지 영업팀장간 모임을 구성하여 광양지역 레미콘 거래처에 판매하는 레미콘의 가격을 할인율의 형태로 공동으로 결정함으로써 일정 수준 이상으로 유지하는 사항에 합의하였으며, 카카오톡 단체톡방 등을 활용하여 레미콘의 물량을 공유함으로써 경쟁을 차단하는 사항에 합의하였는바, 이러한 피심인들의 각 행위는 법 제40조 제1항의 합의에 해당하는 것으로 판단된다.

2) 하나의 공동행위인지 여부

60 이 사건 공동행위는 다음과 같은 점을 고려할 때 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서, 단절됨이 없이 계속 실행된 하나의 공동행위를 구성한다.

61 첫째, 이 사건 공동행위는 실질적으로 '광양지역'에서 레미콘 판매가격 경쟁을 제한하고 경쟁 없이 일정 납품물량을 확보하여 수익성을 확보하려는 피심인들의 단일한 의사와 동일한 목적에서 비롯되었다.

62 앞서 살펴본 바와 같이 피심인들은 원·부자재 가격 상승 등 요인에 대응하기 위해 광양지역 내 레미콘 가격 수준을 일정 수준으로 유지하고, 상호 간 경쟁을 차단하여 각 피심인이 납품물량을 거리에 따라 배분하기 위해 합의를 시행하였다는 사실을 확인하였는데, 이를 통해 피심인들은 모두 단일한 의사와 목적이 있었음을 확인할 수 있다.

63 둘째, 이 사건 공동행위는 피심인들이 공급하는 레미콘 제품을 대상으로 법 위반기간 동안 단절 없이 계속해서 실행되었으며 합의가 파기되거나 그 실행이 단절된 사실이 없다.

64 피심인들 중 누구도 법 위반 기간 도중에 대외적으로 위 공동행위를 중단하거나 합의를 위한 영업팀장 간 모임에서 탈퇴하겠다는 의사를 직·간접적으로 표명한

사실이 없으며, 합의에서 탈퇴하려는 의도로 판매가격을 현저히 하락시키거나, 상당한 기간 동안 광양지역 레미콘 물량을 배정받지 아니하고 자율 경쟁을 통하여 수주한 사실도 없다.

65 이러한 사실은 아래 <표 31>과 같이 피심인들의 임직원들이 법 위반기간 동안 합의 파기 없이 합의 이행을 위한 협의를 지속하였다는 피심인의 진술을 통해 확인된다.

<표 31> 동양레미콘 ☆☆☆☆ 정○○ 진술조서(발췌)

문) 위와 같은 가격 현실화는 언제부터 언제까지 이루어진 것입니까? 답) 물량 배정과 마찬가지로 레미콘 원부자재 가격 상승 등으로 인해 2021. 5월경부터 9개사가 연대하여 가격 현실화를 요구하기 시작하여 공정위 현장조사일까지 지속하였고, 공정위 현장조사 이후로는 모두 중단되었습니다. 문) 공정위 현장조사 이후 광양 협의회는 어떻게 되었나요? 답) 가끔씩 밥은 먹었습니다만 다같이 모여서 먹는 경우는 드뭅니다. 아무래도 같은 업계에 있다보니 안 볼 수는 어렵습니다. 참고로, 협의회 사무실은 공정위 현장조사 이후로 모두 정리하였고, 카카오톡방은 그 이후로 없앤 것으로 알고 있습니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제11호)

66 셋째, 법 위반기간 동안 합의의 내용이나 합의에 참여한 사업자들은 큰 변동 없이 대체로 동일하게 유지되었다. 피심인들은 합의사항의 유지를 위해 식사 자리를 유치하는 등의 영업팀장 모임을 지속적으로 개최하였으며 이 밖에도 메신저 단체대화방 등을 통해 수시로 합의사항에 대해 논의하였는바, 이를 통해 합의가 단절 없이 계속되었다는 사실을 확인할 수 있다.

3) 경쟁제한성 판단

가) 관련시장의 획정

67 이 사건 공동행위의 관련시장은 아래와 같은 사항을 종합적으로 고려하여 광양지역 민수 레미콘 판매시장으로 본다.

68 이는 제조 후 60분 ~ 90분 이내에 타설 완료되어야 하는 레미콘 특성상 특정 위치에 건설현장을 가진 수요자는 인근 지역의 레미콘 업체로부터만 공급받을 수 있고 특정 지역에 레미콘 공장을 가진 공급자도 자신으로부터 일정 거리 내의 건설현장에만 납품이 가능한 점, 건설현장과 레미콘 공장 간 거리가 멀어질수록 운송비가 상승하여 운송거리에 따라 수요대체성·공급대체성이 감소하는 점 등을 종합적으로 고려하였다.

나) 경쟁제한성 판단

69 위 2. 가.의 행위는 다음의 사항을 고려할 때 광양지역 민수 레미콘 판매시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하는 행위로 인정된다.

70 첫째, 이 사건 공동행위는 경쟁관계에 있는 사업자 간에 가격을 공동으로 결정·유지하는 행위 및 물량배정을 통해 거래상대방을 제한·할당하는 행위로서, 공동행위 심사기준[26]에 따르면 그 성격상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백할 뿐, 효율성 증대효과를 찾아보기 어려운 경성공동행위에 해당한다.

71 둘째, 이 사건 공동행위는 경쟁의 핵심요소인 가격을 직접적으로 통제하거나

---

26) 공동행위 심사기준(개정 2021. 12. 30. 공정거래위원회예규 제390호)

Ⅴ. 공동행위의 위법성 심사

공동행위의 위법성 심사는 공동행위의 성격에 대한 분석으로부터 출발한다. 성격상 경쟁제한 효과만 생기는 것이 명백한 경우에는(예컨대 가격·산출량의 결정·제한이나 시장·고객의 할당 등) 특별한 사정이 없는 한 구체적인 경쟁제한성에 대한 심사 없이 부당한 공동행위로 판단할 수 있다. 다만, 이 경우에도 당해 공동행위와 관련되는 시장의 구조, 거래형태, 경쟁상황 등 시장상황에 대한 개략적인 분석은 하여야 한다.

그러나 공동행위의 성격상 경쟁제한 효과와 효율성증대 효과를 함께 발생시킬 수 있는 경우(예컨대 공동마케팅, 공동생산, 공동구매, 공동연구·개발, 공동표준개발 등)에는 당해 공동행위의 위법성을 판단하기 위해 경쟁제한 효과와 효율성증대 효과를 종합적으로 심사함을 원칙으로 한다.

1. 제1단계 : 공동행위의 성격 및 시장 분석

공동행위의 성격은 공동행위의 대상이 되는 경제활동의 종류(생산·판매·산출량 결정 등) 및 합의의 수준 등의 요소에 의하여 결정된다

가. 공동행위의 성격상 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백한 경우

(1) 경쟁 제한 이외에 다른 목적이 없는 공동행위는 직접적으로 관련시장에서 가격을 올리거나 산출량을 감소시키며 다음과 같은 유형이 이에 해당된다.

- 경쟁관계에 있는 사업자간에 가격을 결정 혹은 변경하는 행위
- 경쟁관계에 있는 사업자간에 산출량을 결정 혹은 조정하는 행위
- 경쟁관계에 있는 사업자간에 거래지역 또는 거래상대방을 제한·할당하는 행위
- 경쟁관계에 있는 사업자간에 입찰가격 또는 낙찰예정자를 사전에 결정하는 행위

거래상대방 제한을 통해 상호간 경쟁의 가능성을 원천 차단함으로써, 공급자 간 자유로운 경쟁을 억제하고 수요자의 선택가능성을 제한하여 레미콘 시장에서의 효율적인 자원배분을 어렵게 하였다.

72 셋째, 이 사건 합의 대상이 된 광양지역 민수레미콘 시장에서 피심인들이 차지하는 점유율이 제조 후 60분 이내에 타설이 완료되어야 하는 레미콘 제품의 특성 및 특정 위치에 건설현장을 가진 수요자는 인근 지역의 레미콘 업체로부터만 공급받을 수 있고 가격이 상승하는 경우에도 이 지역 인근 내에서만 거래선 전환이 가능한 점을 고려했을 때 약 100%에 달하여 이들의 가격결정·유지 행위 및 물량배정 행위로 인한 경쟁제한효과는 매우 클 것으로 판단된다.

4) 공정거래위원회의 인가

73 피심인들은 위 2. 가.의 행위와 관련하여 사전에 공정거래위원회의 인가를 받은 사실이 없다.

5) 소결

74 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제40조 제1항 제1호 및 제3호에 해당하여 위법하다.

라. 피심인 주장에 대한 검토

75 피심인은 관련매출액 산정과 관련하여, 건설회사 자재직 협의회(이하 '건자회'라 한다) 소속 회사와의 거래에서 발생한 매출액만이 관련매출액으로 산정되어야 하고, 건자회 소속 회사와의 거래라고 하더라도 본 건 합의 결과와 무관하게 별도로 협의를 진행한 거래 건[27] 역시 관련매출액에서 제외되어야 한다고 주장한다.

27) 동양레미콘이 ○○○○○과 단가규격표외 특수규격(25-45-210) 제품을 납품하기 위해 별도 협상을 진행하였던 거래물량을 의미한다.

76 살피건데, 피심인 주장은 다음과 같은 점을 고려할 때 이유없다.

77 첫째, 피심인들이 광양지역 공사현장이 있는 모든 건설사에 가격인상 및 인상 시기 등을 통보했을 뿐만 아니라 건자회 소속 여부를 구분하여 별도로 합의했다는 증거도 발견되지 않은 점 등을 고려하면 광양지역에서 거래되는 민수레미콘 제품 전체가 본 건 합의에 영향을 받았다고 보는 것이 타당하다.

78 피심인들 진술을 통해서도 광양지역 건설사 전체에 대해 합의가 실행되었다는 사실을 확인할 수 있다.

<표 32> 케이더블유 배○○ ☆☆☆☆ 진술조서(발췌)

문) 2022. 11. 29.자 공문의 작성 경위에 대하여 자세히 설명해주십시오. 답) 2022. 8. 2.자 광양 협의회 카카오톡방 대화내용을 보시면 알 수 있듯이 2022년 하반기에 시멘트 가격이 다시 상승하였습니다. 보다 구체적으로, 시멘트 양회협회에서 2022. 10월경 가격을 올린다고 하여 저희도 레미콘 가격을 올리지 않을 수 없었습니다. 문) 2022. 11. 29.자 공문은 누구에게 보낸 것인가요? 답) 마찬가지로 해당 시기에 광양지역에 현장이 있는 건설사 자재구매팀이나 현장소장에게 보낸 것입니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제7호증)

<표 33> 동양레미콘 ☆☆☆☆ 정○○ 진술조서(발췌)

문) 광양 협의회에서는 2022. 3. 22. '레미콘 납품단가 현실화 협조 요청 관련의 건'이라는 제목의 공문을 작성한 사실이 있습니다. 진술인은 알고 계시나요? 답) 네, 알고 있습니다. 문) 해당 공문의 작성자, 작성 경위, 수신자에 대해 자세히 설명해주세요. 답) 해당 공문은 각 사가 별도로 작성하여 보냈는데, 어떠한 이유로 그렇게 보냈는지는 잘 모르겠습니다. 작성 경위는 공문에 써 있는 것과 같이 시멘트를 비롯한 골재 및 각종 원자재 가격 상승 및 운반비 등 제반 비용 인상으로 인하여 레미콘 가격 인상의 필요성에 대한 공감대가 재차 형성되었고, 그에 따라 해당 공문을 작성한 것입니다. 수신자는 해당 시기 광양 지역 건설현장의 현장소장, 건설사 자재구매팀에 보낸 것입니다

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제11호증)

<표 삽입을 위한 여백>

<표 34> 광현레미콘 ☆☆☆☆ 유○○ 진술조서(발췌)

문) 광양 협의회에서는 2022. 11. 29. '레미콘 단가 현실화를 위한 협조'라는 제목의 공문을 작성한 사실이 있습니다. 진술인은 알고 계시나요? 답) 네, 알고 있습니다. 문) 2022. 11. 29.자 공문의 작성 경위에 대하여 자세히 설명해주십시오. 답) 시멘트 양회협회에서 2022. 10월경 가격을 올린다고 하여 저희도 레미콘 가격을 올리지 않을 수 없었습니다. 문) 2022. 11. 29.자 공문은 누구에게 보낸 것인가요? 답) 마찬가지로 해당 시기에 광양지역에 현장이 있는 건설사 자재구매팀이나 현장소장에게 보낸 것입니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제6호증)

79 또한 건자회에 속하지 않은 광양지역 건설사에 대해서도 동일하게 가격을 인상한 사실이 확인되는 바, 건자회 소속이 아니라는 사실만으로 관련매출액에서 제외할 하등의 이유를 찾기 어렵다.

<표 35> 건자회 소속 이외 업체에 대한 가격인상 내역

<비공개>

*출처: 심의일 당일 심사관 발표 자료(5면) 발췌

80 둘째, 설령 피심인의 주장처럼 특수규격 제품에 대해서는 별도 협상을 통해 공급했다고 하더라도, 이러한 특수규격 제품 역시 본 건 물량배분 행위에 영향을 받

은 이상 관련매출액에 포함하는 것이 합리적이다.

81 예를 들어, 특수규격인지에 상관없이 특정 업체가 일정 물량을 수주하는 경우에는 다른 합의 참가자들에게 피심인들이 합의한 물량배분 원칙 등에 따라 수주를 양보하였던 점을 비춰보면 적어도 물량 배분에 있어서는 특수규격 제품이라고 해서 특별히 배제되었다고 보기 어렵다.

<표 36> 케이더블유 배○○ ☆☆☆☆ 진술조서(발췌)

문) 광양협의회 위 물량배정 방식에 대해 설명해 주십시오. 답) 먼저, 물량배정의 대원칙은 근거리 우선입니다. 기름값 등을 고려했을 때 회사가 가까우면 타설도 금방하기 때문입니다. 다음으로, 영업력과 품질이 우위에 있는 3개사(○○, ○○, ○○)이 아무래도 건설사로부터 물량을 많이 수주하게 됩니다. 그런데, 3개사만 물량을 많이 수주하면 다른 회사들이 먹고 살 수가 없으니 상생하자는 차원에서 서로가 수주한 물량을 공유하고 양보하였습니다. 보다 구체적으로, 건설사에서 레미콘 물량이 있냐고 전화가 오더라도 다른 현장 때문에 안된다고 거절함으로써 물량을 많이 수주하지 못한 업체가 물량을 수주할 수 있도록 하는 것입니다. (중략)... 문) 광양 협의회 카카오톡 방의 2021.7.30. 대화내용을 보면, 서흥 산업 신○○은 '○○건설 관련입니다. 물량예정잡을시 바로 콜하지말고 협의회 따르기로했으니 참고협조부탁드립니다'라고 발언하였습니다. 해당 발언의 의미에 대해 자세히 설명해주세요 답) 각 사별 목표치를 초과하여 물량을 친 업체들은 건설사에서 전화가 오더라도 바로 승낙하지 말고 거절하여 각사 목표치에 미달한 다른 업체들에게 양보해달라는 의미입니다.

* 자료출처: 피심인 진술조서(소갑 제7호증)

82 셋째, 특수규격 제품이라고 할지라도 골재 크기, 배합성분 및 강도만 다를뿐 일반 규격 제품과 가격 산정 및 물량 배분 방식 등에 특별히 차이가 있다고 보기 어렵다. 대법원[28]도 제품 전체에 대한 가격 인상을 포괄적으로 합의한 경우 특수 수요처를 위해 약간의 변형 등의 공정을 거쳐 생산한 특수규격제품도 원칙적으로 관련상품에 포함된다고 판시한 바 있다.

3. 처분

28) 대법원 2011.5.26. 선고 2009두12082판결 참조

가. 시정조치

83 향후 이 사건 공동행위와 동일하거나 유사한 행위가 재발하지 않도록 하기 위하여 피심인들에 대하여 법 제42조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금

1) 부과여부

84 피심인들의 위 2. 가. 행위는 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한효과만 발생시키는 것이 명백하므로, 피심인들에 대하여 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령[29] 제61조 및 [별표2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[30]Ⅲ. 1. 가. 및 나., Ⅲ. 2. 다. 1)[31]의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

2) 산정기준

가) 관련매출액

(1) 관련상품

---

29) 2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정된 것을 말한다.
30) 2021. 12. 30. 공정거래위원회고시 제2021-50호로 개정된 것을 말하여, 이하 '과징금고시'라 한다.
31) 「과징금 고시」 Ⅲ. 과징금 부과 여부의 결정

1. 일반원칙
가. 과징금 부과여부는 위반행위의 내용 및 정도를 우선적으로 고려하고 시장상황 등을 종합적으로 참작하여 결정하되, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 과징금을 부과하는 것을 원칙으로 한다.
1) 위반행위로 인한 자유롭고 공정한 경쟁질서의 저해효과가 중대하다고 인정되는 경우
2) 다수의 사업자 또는 소비자 등에게 미치는 영향이 큰 것으로 인정되는 경우
3) 가격 또는 물량을 직접적으로 결정·유지·변경 또는 제한하거나 가격 또는 물량의 결정·유지·변경 또는 제한을 목적으로 하는 위반행위의 경우
4) 위반행위로 인하여 위반사업자가 현저한 규모의 부당이득을 얻었거나 다른 사업자로 하여금 얻게 한 경우
2. 행위유형별 기준
다. 부당한 공동행위 및 사업자단체 금지행위
1) 부당한 공동행위에 대하여는 원칙적으로 과징금을 부과한다. 다만, 참가사업자들이 행위의 위법성을 인식하지 못하고 경쟁제한 효과와 그 파급효과가 크지 아니하다고 인정되는 경우에는 과징금을 부과하지 아니할 수 있다.

85 부당한 공동행위와 관련된 상품이라 함은 법 위반행위의 대상 품목으로 당해 위반행위에 의해 직·간접적으로 영향을 받은 상품이며, 부당한 공동행위를 한 사업자 간의 합의의 내용에 포함된 상품 또는 용역의 종류와 성질·거래지역·거래상대방·거래단계 등을 고려하여 개별·구체적으로 판단한다.[32]

86 따라서 부당한 공동행위에서의 관련상품은 합의대상에 국한되는 것이 아니라 당해 위반행위에 영향을 받은 상품을 포함하며,[33] 실제로 거래가 이루어지거나 이루어지지 아니한 상품 모두를 포함한다.

87 이 사건 피심인들은 위 Ⅱ. 1.에서 살펴본 바와 같이 광양지역 민수거래처에 공급하는 레미콘 판매가격을 공동으로 결정하였으므로, 이 사건 공동행위의 관련상품은 민수거래처에 공급하는 레미콘 제품이다.[34]

(2) 위반행위 기간

88 부당한 공동행위에 대한 과징금 산정에 있어 위반기간은 위반행위의 개시일로부터 종료일까지의 기간을 말한다.[35]

---

32) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2002두7456 판결 참조
33) 대법원 2008. 1. 31. 선고 2006두10764 판결, 대법원 2009. 6. 25. 선고 2008두17035판결 참조
34) 「과징금 고시」 Ⅱ. 정의

5. 관련매출액

가. "관련매출액"은 영 제13조 제1항 전단에 따른 관련매출액 및 같은 항 후단에 따른 관련 상품의 매입액 또는 입찰담합 및 이와 유사한 행위인 경우에는 계약금액을 말한다.

나. 관련상품의 범위

1) 관련상품은 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받는 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위유형별로 개별적·구체적으로 판단한다. 관련상품에는 해당 위반행위로 인하여 거래가 실제로 이루어지거나 이루어지지 아니한 상품이 포함된다.

35) 「과징금 고시」 Ⅱ. 정의

6. 위반기간

가. "위반기간"은 위반행위의 개시일부터 종료일까지의 기간을 말한다. 개시일 또는 종료일이 불분명한 경우에는 사업자의 영업·재무관련 자료, 임직원·거래관계인 등의 진술, 동종 또는 유사업종을 영위하는 다른 사업자들의 영업 및 거래실태, 관행, 시장상황 등을 고려하여 이를 산정할 수 있다.

89 부당한 공동행위는 법 제40조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로 부당한 공동행위의 시기는 특별한 사정이 없는 한 합의한 날이 된다. 다만 합의일을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행 개시일을 위반행위의 개시일로 본다.

90 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의에 기한 실행행위가 종료된 날이므로 합의에 참가한 일부 사업자가 부당한 공동행위를 종료하기 위해서는, 다른 사업자에 대하여 합의에서 탈퇴하였음을 알리는 명시적 내지 묵시적인 의사표시를 하고 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하여야 한다.[36] 합의에 참가한 사업자들 전부가 합의에 기한 실행행위를 종료하기 위해서는 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각자의 독자적인 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정하는 등 합의에 반하는 행위를 하거나 또는 합의에 참가한 사업자들 사이에 반복적인 가격 경쟁을 통하여 합의가 사실상 파기되었다고 인정할 만한 행위가 일정 기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 만한 사정이 있어야 한다.[37]

(가) 시기

91 법 제40조 제1항에 의한 부당한 공동행위는 '사업자 간의 합의'로써 성립하고, 부당한 공동행위로 인한 과징금은 부당이득 환수의 성격 이외에 행정상 제재의 성격도 가지고 있으므로 과징금 산정에 있어 위반행위의 개시일은 원칙적으로 합의일이다.[38] 다만, 합의일을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행 개시일을 위반행위의 개시일로 하되, 실행을 개시한 후에 경쟁을 실질적으로 제한하는 효과가 나타나는 경우에는 그 효과 발생일을 위반행위의 개시일로 본다.

36) 대법원 2008. 11. 13. 선고 2007두14602 판결
37) 대법원 2016.10.27. 선고 2015두35871 판결, 대법원 2008.10.23. 선고 2007두12774 판결 등
38) 대법원 2008.9.25. 선고 2007두3756판결 참조

92 이 사건 공동행위는 2021년 5월경 피심인들이 광양레미콘협의회에서 가격을 인상하기로 합의한 사실이 확인되나, 구체적인 날짜를 특정하기 어려워 피심인들이 광양지역 건설사를 대상으로 가격 인상 요청 공문을 송부한 21. 5. 17.을 위반행위 개시일로 보는 것이 타당하다.

(나) 종기

93 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미하므로, 합의에 참가한 사업자들 중 일부가 합의에 기한 실행행위를 종료하였다고 하기 위해서는 다른 사업자에 대하여 명시적 또는 묵시적으로 합의에서 탈퇴한다는 내용의 의사표시를 하고 독자적인 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정하는 등 합의의 목적에 반하는 행위를 하여야 하고, 합의에 참가한 사업자들 전부가 합의에 기한 실행행위를 종료하였다고 하기 위해서는 사업자들이 명시적으로 합의를 파기하고 각자의 독자적인 판단에 따라 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정하는 등 합의의 목적에 반하는 행위를 하거나 또는 합의에 참가한 사업자들 사이에 반복적인 가격 경쟁을 통하여 합의가 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 만한 행위가 일정 기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을 만한 사정이 있어야 한다.[39]

94 이와 관련하여 공정위 현장조사(2023. 9. 13.)에 이르기까지 어떠한 피심인도 합의 탈퇴의 의사를 표시하고 합의가 없었더라면 존재하였을 수준으로 가격을 책정한 사실이 없으며, 반복적인 가격경쟁을 통하여 합의가 사실상 파기되었다고 볼 만한 일체의 사정도 없으므로 그 종료일은 현장조사일인 2023. 9. 13.로 본다.

(3) 관련매출액 산정

95 이 사건 관련매출액은 피심인들이 위반행위 기간 동안 광양지역 내에서 판매한 민수 레미콘 제품으로 아래 <표 37>의 기재와 같다.

39) 대법원 2016.10.27. 선고 2015두35871 판결, 대법원 2008.10.23. 선고 2007두12774 판결 등 참조

<표 37> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	관련 매출액
		2021. 5. 17. ~ 2023. 9. 13.
1	동양레미콘	
2	케이더블유	
3	고려레미콘	
4	광현레미콘	
5	중원산업	
6	서흥산업	
7	전국산업	
계		

나) 부과기준율

96 이 사건 공동행위는 경쟁제한효과만 발생시키는 행위로 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표상 '중대한 위반행위'에 해당되나, 위반행위의 효과가 광양지역에 한정되는 점, 피심인들 대부분이 광양지역에서 활동하는 중소기업인 점, 이 사건 합의로 인한 부당이득의 규모나 경쟁질서의 저해 정도가 크다고 보기 어려운 점, 유사 심결례 등을 종합적으로 고려하여 '중대성이 약한 위반행위'에 해당하는 부과기준율 2%를 적용한다.

다) 산정기준

97 관련매출액에 부과기준율 2%를 곱하여 산정한 피심인별 산정기준은 아래 <표 38>의 기재와 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 38> 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	부과기준율	산정기준
1	동양레미콘	2%	
2	케이더블유	2%	
3	고려레미콘	2%	
4	광현레미콘	2%	
5	중원산업	2%	
6	서흥산업	2%	
7	전국산업	2%	

3) 1차 조정: 해당사항 없음

4) 2차 조정

98 피심인들은 모두 조사단계부터 심리 종결 시까지 일관되게 행위 사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술을 하는 등 조사에 적극적으로 협력하였으므로 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. 2) 가) 나)의 규정에 따라 각 1차 조정 산정기준의 100분의 20을 감경한다.

5) 부과과징금 결정

99 피심인들은 부과과징금 조정 사유에 해당하는 사항이 없으므로, 과징금고시 Ⅳ. 4. 바. 규정에 따라 2차 조정 산정기준에서 백만 원 미만의 금액을 버린 금액을 부과과징금으로 결정한다

100 이에 따른 피심인별 최종 부과과징금은 아래 <표 39>의 기재와 같다.

<표 39> 피심인별 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	1차조정	2차조정	부과과징금
1	동양레미콘	-		312,000,000

연번	피심인	1차조정	2차조정	부과과징금
2	케이더블유	-		432,000,000
3	고려레미콘	-		326,000,000
4	광현레미콘	-		323,000,000
5	중원산업	-		268,000,000
6	서흥산업	-		288,000,000
7	전국산업	-		290,000,000
합계				2,239,000,000

4. 결론

101 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제40조 제1항 제1호 및 제3호에 해당하므로 시정조치에 대하여는 법 제42조를, 과징금 부과에 대하여는 법 제43조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2026년 1월 8일

의 장 위 원 황 원 철

위 원 조 성 진

위 원 오 규 성